

1502438-37.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Caroline Quadros Da Silveira Pereira

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... o afastamento da figura do tráfico privilegiado (...) (AgRg no HC 436.054/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502438-37.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502438-37.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2258506/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 20398680 - 01º D.P. GUARULHOS, 3156/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2258506 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRYEL HENRIQUE CIRINO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caroline Quadros Da Silveira Pereira

Vistos.

GABRYEL HENRIQUE CIRINO NASCIMENTO, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado a fl. 25, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso o artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Segundo a denúncia (fls. 02/04) no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 21h20min, na Praça Oito, situada na Rua Jamil João Zarif, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, GABRYEL HENRIQUE CIRINO NASCIMENTO, agindo em concurso com o adolescente Guilherme Queiroz Moreira, transportava, visando fornecer a consumo de

terceiros, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 82g, substância entorpecente que causa dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, que nas mesmas condições de tempo, modo e local acima descritos, GABRYEL HENRIQUE CIRINO NASCIMENTO, transportava 02 (duas) munições, calibre .32, marca CBC, e 01 (uma) munição, calibre .357, marca CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam fiscalização de rotina na Praça Oito, quando avistaram o veículo Renault/Clio, placas DMZ 6550, o qual era conduzido pelo acusado e tinha o adolescente como passageiro, e resolveram abordá-los.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado. Todavia, com o adolescente, os policiais encontraram um saco plástico contendo a quantia de R\$ 8.030,00 (oito mil e trinta reais) em espécie, cuja origem lícita não restou demonstrada, assim como um aparelho celular.

Além disso, embaixo do banco do passageiro, os policiais localizaram uma porção de maconha, embalada em saco plástico semelhante ao dinheiro apreendido, as munições já descritas, uma CNH que pertencia a uma vítima de roubo ocorrido recentemente e um cartão bancário em nome de terceiro.

Indagados sobre a droga e o dinheiro, o acusado e o adolescente disseram que pessoa desconhecida lhes havia entregado tais itens na Estrada do Elenco, para que os deixassem com outra pessoa, próximo à Praça Oito.

Auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 11/16); auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); laudo de constatação preliminar (fls. 121/23); laudos de exame químico-toxicológico (fls. 91/93 e 94/95); laudo pericial – projéteis (fls. 89/90); laudo pericial – aparelho de telefone celular (fls. 139/140 e 141/142).

Em audiência de custódia, foi concedido ao réu o benefício da liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares (fls. 49/52).

Decisão datada de 03.12.2021 determinou a notificação do acusado (fl. 78).

O réu foi notificado pessoalmente (fl. 108).

Foi determinada a prisão preventiva do acusado em razão do descumprimento das medidas cautelares (fl. 109).

Houve constituição de defensor (fl. 126), o qual apresentou defesa prévia (fls. 132/133) e arrolou como testemunhas as indicadas na exordial acusatória.

Houve o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 134/134).

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 23.06.2022 foram ouvidas as testemunhas comuns Ricardo Santana Veingertner e Marilson Melo da Silva. Por fim, houve o interrogatório do réu.

Em alegações orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido inicial. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição; subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade dos fatos restou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 11/16); auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); laudo de constatação preliminar (fls. 121/23); laudos de exame químico-toxicológico (fls. 91/93 e 94/95); laudo pericial – projéteis (fls. 89/90); laudo pericial – aparelho de telefone celular (fls. 139/140 e 141/142).

A autoria, na mesma senda, ficou indiscutível.

Tal conclusão é extraída dos mencionados documentos, bem como da prova oral colhida.

A testemunha comum Marilson Melo da Silva, policial militar, narrou que juntamente com seu colega de trabalho realizavam um bloqueio na Praça oito,. Em dado momento,

passou pelo local um veículo que era ocupado por dois indivíduos e decidiram dar a ordem de parada para que fosse realizada a fiscalização. O réu era o motorista, enquanto o passageiro era o adolescente infrator, os quais desceram do veículo. Aparentemente não estavam armados, por isso, a princípio o depoente realizou uma busca veicular e localizou uma porção de drogas. Foi localizada grande quantia em dinheiro, cerca de R\$8.000,00 (oito mil reais).foram localizadas munições além de uma CNH em nome de uma senhora.

A testemunha comum Ricardo Santana Veingertner, policial militar, narrou que juntamente com seu colega de trabalho, realizavam um bloqueio na Praça oito, onde há uma base da Polícia Militar. Em dado momento, passou pelo local o veículo Renault/Clio. que era ocupado por dois indivíduos e decidiram dar ordem de parada para que fosse realizada a fiscalização. O veículo era conduzido pelo réu. O outro indivíduo era um adolescente. O réu não era habilitado. O veículo estava com licenciamento Na busca veicular encontraram R\$8.000,00. O réu disse que o dinheiro era fruto de seu trabalho.Foi localizada maconha, munições e uma CNH em nome de uma mulher. Entraram em contato com a mencionada mulher que disse que havia sido vítima de roubo dias antes. As características do réu Gabriel coincidiam com as descritas como as do roubador pela mencionada senhora.

O réu, em seu interrogatório em sede policial, narrou que na data dos fatos estava trafegando com o seu veículo Renault/Clio, placa DMZ6550 e visualizou seu conhecido Guilherme perto de uns prédios na Estrada do Elenco. Então chamou ele para lhe acompanhar até o Atacadão Supermercado e depois iriam ao Mc Donalds. Antes disso, iriam buscar sua namorada, todavia, quando passavam pela Praça Oito, foram abordados e, em razão dos policiais terem localizado droga, dinheiro e munição o interrogado e o adolescente Guilherme foram conduzidos a Delegacia de Polícia. Quanto aos fatos, o declarante informa que o veículo que conduzia é de sua propriedade, que o adquiriu há aproximadamente um mês, tendo pago o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para pessoa de nome Jose Ilton (demais dados ignorados). Já em relação ao dinheiro, esclarece que vendeu um veículo GM/Corsa, ano 2003, placa ignorada, que não estava no nome do interrogado. Assevera que vendeu o carro na internet para a pessoa de prenome Lucas (demais dados ignorados) e recebeu o valor em espécie. Já em relação a droga, aduz que é usuário de maconha e, por não gostar de ficar comprando drogas toda hora, nesta data adquiriu aproximadamente 30 gramas de maconha, perto bairro Primavera. No entanto os policiais disseram que localizaram uma quantidade maior, fato que desconhece. Salienta que acompanhou o momento em que os policiais localizaram a droga em seu veículo, todavia, só viu eles localizando a porção que ele havia adquirido (aproximadamente 30 gramas). Quanto as munições localizadas, o interrogado assevera que há alguns dias, decidiu guardar, assevera que desconhece a existência de mais que uma munição. Indagado o motivo do dinheiro ter sido localizado em posse do adolescente Guilherme, o interrogado informa que no momento em que viu as viaturas, disse que iriam ser presos, então Guilherme ficou com medo e colocou o dinheiro na roupa dele. O interrogado afirma, ainda, que antes de ser conduzido para a Delegacia, foi levado a um posto da Polícia Militar, onde permaneceu por aproximadamente uma hora em sala separadas de Guilherme. Aduz que no momento em que ficaram no posto policial, os policiais militares ficaram lhe pressionando, dizendo que ele estava mentindo e queriam saber a origem do dinheiro. O interrogado informa que não foi agredido e que alguns policiais estavam com câmeras acopladas em suas fardas. (fl. 10). Interrogado em juízo, alegou que o dinheiro que se encontrava em seu poder se deve à venda de um veículo do réu. disse que adquiriu o veículo Clio como forma de pagamento por um serviço realizado. Disse que havia apenas uma munição no veículo. Afirmou que adquiriu a droga para uso pessoal.

Em que pese as alegações defensivas, estas não encontram suporte probatório, pois diante de todos os elementos constantes nos autos encontra-se demonstrada a prática dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo réu, mostrando-se a tese defensiva isolada diante de todo o conjunto probatório.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais militares não estão impedidos de depor

pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Crime do art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito, em especial "transportar".

Por conseguinte, considerando-se todo o acervo probatório, encontra-se demonstrada a prática do delito previsto no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

As circunstâncias em que se deu a prisão do acusado, aliada à quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como à vultosa quantia em dinheiro sem comprovação lícita, demonstram a traficância exercida por ele e seu comparsa adolescente. Com efeito, os entorpecentes, consistentes em 116,6g (cento e dezesseis gramas e seis) de maconha, quantidade incompatível com o uso pessoal, somados aos encontros da quantia de R\$ 8.030,00 (oito mil e trinta reais) em espécie e em notas trocadas, dos projeteis de arma de fogo e de dois aparelhos celulares, demonstram a finalidade da traficância dos entorpecentes (auto de exibição e apreensão de fls. 17/18).

Imposta a condenação, ainda que primário (certidão de distribuição de fl. 46) de rigor salientar que o réu não faz jus à concessão da benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, considerando-se as circunstâncias da prática delitativa. Com efeito, não há elementos nos autos que permitam concluir que o réu exerça trabalho lícito. Junto com a droga, foram encontradas projéteis de arma de fogo, alta quantia em espécie, dois aparelhos de telefone celular, um veículo utilizado na criminalidade (auto de exibição e apreensão de fls. 17/18). A traficância contou com a participação de agente menor de idade. Por conseguinte, do conjunto destes elementos conclui-se que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PATAMAR MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. III - No presente caso, o privilégio descrito no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi afastado, ao fundamento de que a paciente se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se, além da diversidade de drogas apreendidas na posse da paciente, nos depoimentos dos policiais, que informaram que o local da apreensão das substâncias ilícitas e da prisão da paciente é notório como ponto de venda de drogas. Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado (...) (AgRg no HC 436.054/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE FAZIA DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIA QUE TAMBÉM

EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. TESES PREJUDICADAS PELO NÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 2. Rever o entendimento externado pela Corte de origem para o fim de aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no caso, demandaria o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa. 4. Mantida a condenação em patamar superior a 4 (quatro) anos, fica prejudicado o pleito de alteração do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ressaltando-se, no ponto, que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 353.309/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016)

No mesmo sentido, já decidiu o E.TJSP:

Apelação da Justiça Pública Tráfico de Drogas Provas suficientes à condenação Materialidade e autoria comprovadas Réu preso em flagrante Apreensão de diversas porções de maconha e de cocaína Depoimentos seguros e harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante Suficientes elementos para embasar a condenação Pena base fixada no mínimo legal Incidência da circunstância atenuante da menoridade, sem reflexo na pena, à vista da Súmula nº 231, do STJ Causa de Diminuição Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 O benefício previsto na nova Lei de Drogas somente se aplica ao pequeno e eventual traficante Apreensão de diversas porções de cocaína e de maconha Ausência de comprovação de atividade lícita Aspectos que traduzem autêntico exercício constante da atividade criminosa Regime diverso do fechado ou substituição da pena de liberdade por penas restritivas de direitos Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade Recurso de apelação provido, com determinação. (TJSP; Apelação 0001270-66.2016.8.26.0562; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018).

Por tais razões, mostra-se inaplicável o disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 à hipótese vertente.

Está presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI da lei 11.343/06, pois ficou demonstrado que o réu traficava agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios com o adolescente Guilherme Queiroz Moreira, visto que os policiais militares ouvidos em audiência afirmaram de forma clara e inequívoca que a requerido praticou o delito em comento em conjunto com a adolescente, de forma que se impõe a incidência de tal causa de aumento de pena

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. MAJORANTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOCUMENTO HÁBIL COMPROVANDO A MENORIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para fins de incidência da majorante descrita no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento, sendo apto a demonstrar a menoridade documento firmado por agente público atestando a idade do adolescente. 2. Pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional - documento dotado, pois, de fé pública -, é possível verificar que os acusados praticaram tráfico de drogas e associação para o narcotráfico na companhia de agentes que, à época dos crimes, possuíam menos de 18 anos de idade, de maneira que deve incidir a causa especial de aumento de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1621790/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

No mesmo sentido, já decidiu o E.TJSP:

TRÁFICO DE DROGAS Fragilidade probatória Alegação de falta de provas de

comercialização da droga e condenação com base apenas na versão dos policiais. Pedidos subsidiários de redução da pena e afastar a causa de aumento. No cálculo da pena teria ocorrido "bis in idem" - IMPOSSIBILIDADE. Versão apresentada pelo apelante não comprovada e descabida. Tipo penal que não exige comprovação do comércio de entorpecentes, pois abarca outras figuras, como o transporte. Policiais são testemunhas como qualquer outra pessoa e a impugnação ao seu depoimento deve ser feita no tempo oportuno e comprovada - Penas bem fixadas e regime que deve ser mantido. Delito praticado com adolescente que permite o aumento previsto no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06 - Inviável a redução diante da reincidência do agente. Não ocorrência do bis in idem - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação 0026793-69.2013.8.26.0050; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2014; Data de Registro: 15/07/2014). Desse modo, encontra-se caracterizada a prática de fato típico, ilícito e culpável, previsto no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03

Denota-se que a prova oral produzida em juízo foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime do art. 14 da Lei 10.826/2003. Com efeito, os policiais militares que atenderam a ocorrência, afirmaram de forma clara e inequívoca, que o réu transportava em seu veículo 02 (duas) munições, calibre .32, marca CBC, e 01 (uma) munição, calibre .357, marca CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 17/18).

O laudo pericial de (fls. 89/90) não deixou dúvidas quanto à materialidade do delito em questão e a eficácia dos projéteis.

Por tais razões, a conduta do réu subsume-se ao disposto no art. 14 da Lei 10.826/2003:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (grifo próprio)

O delito em comento consiste em crime de perigo abstrato, de mera conduta, não se exigindo, para a configuração do tipo penal, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, já decidiu o E.TJSP:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Confissão em harmonia com a prova colhida. Prova robusta da autoria e da materialidade. Crime de mera conduta, que se perfaz com o simples porte da arma sem autorização legal. Alegação de erro de tipo. Inocorrência. Condenação mantida. Penas mínimas, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Regime aberto para o caso de conversão. Apelo improvido. (TJSP; Apelação 0001435-58.2014.8.26.0506; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 15/06/2018) (grifo próprio).

Assim, encontra-se comprovada a prática de fato típico ilícito e culpável pelo réu.

Passo à fixação da pena.

Crime do art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06

Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, combinadas com o art. 42 da Lei 11.343/06, apura-se que a culpabilidade é própria do tipo. O acusado é portador de bons antecedentes (certidão de distribuição de fl. 46 e folha de antecedentes de fls. 43/44). Não existem elementos para se aferir a conduta

social e a personalidade. As circunstâncias são comuns ao tipo. As consequências do delito não revelam anormalidade. Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade penal relativa (auto de qualificação de fl. 25). Ausentes circunstâncias agravantes. Porém, em obediência à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento do art. 40, inciso VI (envolvimento de adolescente) da Lei 11.343/06. Não há causa de diminuição de pena, uma vez que o réu dedica-se a atividades criminosas, o que não permite a aplicação da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação supra. Assim, aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto). Diante disso, fixo a pena definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Em razão da necessidade de aplicação de regime adequado e suficiente a evitar comportamentos análogos, visando ainda a ressocialização do acusado, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Nesse sentido: Apelação da Justiça Pública – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Réu preso em flagrante – Apreensão de diversas porções de maconha e de cocaína – Depoimentos seguros e harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante – Suficientes elementos para embasar a condenação – Pena-base fixada no mínimo legal – Incidência da circunstância atenuante da menoridade, sem reflexo na pena, à vista da Súmula nº 231, do STJ – Causa de Diminuição – Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 – O benefício previsto na nova Lei de Drogas somente se aplica ao pequeno e eventual traficante – Apreensão de diversas porções de cocaína e de maconha – Ausência de comprovação de atividade lícita – Aspectos que traduzem autêntico exercício constante da atividade criminosa – Regime diverso do fechado ou substituição da pena de liberdade por penas restritivas de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Recurso de apelação provido, com determinação. (TJSP; Apelação 0001270-66.2016.8.26.0562; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 24/05/2018)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE PARCIAL DA R. SENTENÇA POR ILICITUDE DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO EQUIVOCADO. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. (...). 10. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas deve ser o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 11. Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, bem como em razão das particularidades do caso concreto. Precedente do STF. Ademais, a quantidade da pena privativa de liberdade, art. 44, I, do Código Penal, inviabiliza o favor legal. 12. Improvimento do recurso defensivo. 13. Provimento do recurso Ministerial. (TJSP; Apelação 0019334-25.2015.8.26.0477; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 02/05/2018).

Pelos fundamentos acima consignados e pela quantidade de pena aplicada,

insuscetível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade é normal a espécie. O réu é portador de bons antecedentes (certidão de distribuição de fl. 46). Não há elementos suficientes para aferir sua conduta social, personalidade. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito são comuns ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade penal relativa (auto de qualificação de fl. 25). Ausentes circunstâncias agravantes. Porém, em obediência à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou aumento de pena. Logo, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira do réu.

Tratando-se de hipótese de aplicação do concurso material de crimes nos termos do art. 69 do Código Penal, uma vez que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois delitos, com unidades de desígnios e condutas, somos as penas anteriores, para fixar o montante final de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

Permanecendo as razões autorizadoras da custódia cautelar, uma vez que se cuida de infração que revela extrema potencialidade de perturbação social e desvalor de comportamento, circunstâncias que, concretamente, motivam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva decretada (fl. 109).

Pelos fundamentos acima consignados e pela quantidade de pena aplicada, insuscetível é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis.

DISPOSITIVO

Destarte, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o acusado GABRYEL HENRIQUE CIRINO NASCIMENTO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no valor mínimo legal e atualizado até a data da execução, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Deixo de aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime inicial de cumprimento de pena não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Em havendo apelação, expeça-se guia provisória de execução.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nos autos (auto de exibição e apreensão de fl. 12), oriundos do tráfico de drogas, em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal e artigo 63, da Lei n.º 11.343/06.

Oficie-se ao FUNAD Fundo Nacional Antidrogas e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Oficie-se à Autoridade Policial para depósito dos valores em dinheiro eventualmente apreendidos, se o caso.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno a

ré a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária.
P.I.

Guarulhos, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA